

РЕШЕНИЕ

№ 311 / 24.02. 2017 г., гр. Варна



В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Двадесет и втори състав в открито заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

СЪДИЯ: ЯНКА ГАНЧЕВА

при секретаря Ангелина Георгиева като разгледа докладваното от съдия Ганчева адм. дело № **2153** по описа на съда за **2015 г.**, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.215 от ЗУТ.

Образувано е по жалба на Кортезия Иванова Бончева, Бисерка Петрова Ламбова, Дияна Кирилова Николова, Красимир Николов Симеонов, Анастасия Никитова Маринова, Зарухи Татиосова Мишева, Красимир Емилов Петров, Инна Иванова Людмилова, Христо Илиев Христов, Людмила Стефанова Димитрова, Росица Кузманова Парашкеванова всички представлявани от адв. Левон и жалбоподателя Валери Георгиев Бонев представляван от адв. Калчев против Решение №2106-14 от 30.03.2015г. на Общински съвет – гр.Варна, с което е одобрен ПУП – ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка“, в частта на **УПИ II-136, УПИ VI-135, и улица с о.т. 238 до о.т. 226, улица с о.т.226 до о.т. 229, улица с о.т. 229 до о.т. 232**. С жалбата се релевира доводи за незаконосъобразност на процесния ПУП-ПРЗ в оспорената част. Твърди се, че с ПУП е променено предназначението на ПИ 135, който по предходен план е за озеленяване, а с оспорения е отреден като УПИ VI-135 за комплексно жилищно строителство. Планът е допуснат и одобрен в нарушение на чл. 124 а и чл. 125 от ЗУТ, същия не съответства на заданието, изработен е в нарушение на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. Излагат се и доводи за нарушение на чл. 22 ал.4 и ал.5 от ЗУТ. Територията е предвидена за ниско и средно застрояване, т.е. височината на сградите е до 15 м., с плана е предвидено застрояване надвишаващо посочените параметри. В с.з. адв. Левон поддържа жалбата, счита, че от приетите по делото СТЕ по безспорен начин е установено, че при одобряване на плана са допуснати нарушения на материалния закон. ПИ 135 за който е отреден УПИ не е описан в таблицата по чл. 16 от ЗУТ, в следствие е установено, че новосъздадения УПИ е ситуиран на друго място, като имота не е реституиран. Моли да се отмени плана в оспорената част и да се присъдят сторените по делото разноски. Адв. Калчев поддържа жалбата. Излага доводи, че при самото допускане на ПУП е предвидена градска комасация, която се допуска само в определени варианти, какъвто настоящия случай не е. Липсват мотиви в акта за допускане. Променя се статута на съществуващи зелени площи, което

е недопустимо. Моли да се отмени оспорения акт и да се присъдят сторените по делото разноски. В депозирано писмено становище поддържа, че планът е инициран от обществен консултативен съвет, а такъв орган не съществува, поради което са нарушени правилата за компетентност. Липсва становище на главния архитект на Община Варна. В предписанието е посочено, че планът следва да се изготви по чл. 16 от ЗУТ, но този текст е неприложим при наличието на действащ, приложен предходен план. Съществено условие на одобреното задание е да не се засяга съществуващото озеленяване, да се групират УПИ, застрояването да е ниско и средно. При преглед на плана е видно, че тези изисквания не са изпълнени, площите за озеленяване в квартала са намалени с 2%. Групираните реституирани имоти са съсредоточени в близост до сградата на Математическа гимназия в съществуващи зелени площи. В УПИ VI-135 не е предвидено ограничение на височината на застрояване. Излага доводи за допуснати процесуални нарушения – при провеждане на обществените обсъждания и разглеждане възраженията на страните. При изработване на плана не е взет предвид действащия за територията ПУП одобрен през 1963 г. и приложен, липсва карта на едрата растителност и други, налице е непълнота на кадастралната основа. Нарушени са правата на собствениците, част от съществуващ паркинг е превърнат в улица, с цел осигуряване на достъп до УПИ V-135. Неправилно части от имота в който е разположен бл. 17 се приобщават към новопроектирани улици. С оспорения план не е гарантирано устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих.

Ответникът Общински съвет-Варна, чрез процесуален представител оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна. Излага доводи, че с ПУП е дадено значително завишаване на зелените площи, а за една малка част от квартала плана е процедиран по реда на чл. 16 от ЗУТ, в основната си част плана е по чл. 110 от ЗУТ, вр. чл. 22 ал.4 от ЗУТ. За УПИ VI-135 са налице условията на чл. 16 от ЗУТ, това е новообразуван парцел ситуиран с цел удовлетворяване претенции на реституирани собственици. Не са допуснати и нарушения на чл. 108 ал.5 от ЗУТ. Моли да се отхвърли жалбата и да се присъдят сторените по делото разноски.

След обнародване на съобщение за оспорването в ДВ, бр.12/12.02.2016г. по чл.218 от ЗУТ, в едномесечния срок не са постъпили заявления за конституиране на заинтересовани страни.

Настоящия съдебен състав приема, че предмет на оспорване е плана само в частта, която е определена като предмет на делото с влязлото в сила определение на съда, постановено на 14.01.2016 г., а не целия план. Действително към момента на постановяване на решението е налице изменение на чл. 218 ал.3 от ЗУТ, но тази норма е процесуална и няма обратно действие. Освен това към момента на постановяване на оспореното решение на Общински съвет, съгласно ЗУТ плана в неоспорените му части влиза в сила.

Жалбоподателката Кортезия Бончева се легитимира с нотариален акт №67, т.VI, дело №5609/2005 г., като собственик на апартамент № 56, находящ се в жилищна сграда бл. 17 в ж.к. „Чайка“ гр. Варна. Жалбоподателите Дияна Кирилова Николова и Красимир Николов Симеонов се легитимират с нотариален акт №63, том I, дело № 70/2012 г. като собственици на апартамент № 22, находящ се в гр. Варна, ж. „Чайка“, бл. 17. Валери Георгиев Бонев се легитимира с нотариален акт I 78, том IV, дело 1373/1974 г. като собственик на апартамент №.2, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“ бл. 17. Съгласно договор за продажба от 2.01.1971 г. Анастасия Никитова Маринова е придобила апартамент № 3, вх. А, находящ се в бл. 17 в кв. „Чайка“ гр. Варна. Заруши Татиосова Мишева е собственик на апартамент № 41, находящ се в бл. 17 кв. „Чайка“ гр. Варна, съгласно договор № 7759/1986 г. Съгласно нотариален акт № 134, том I, дело № 116/2013 г. Инна Иванова Людмилова е придобила апартамент № 10, находящ се

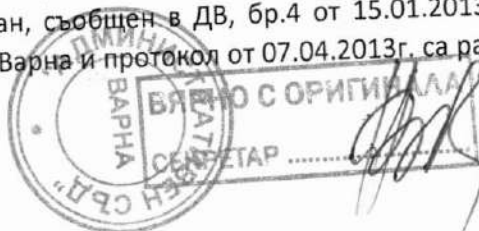


в жилищна сграда в гр. Варна, ж.к. „Чайка“ бл. 17. Съгласно нотариален акт № 36, том III, дело № 401/2013 г. Христо Илиев Христов е придобил апартамент № 9, находящ се в жилищна сграда в гр. Варна, ж.к. „Чайка“ бл. 17. С нотариален акт № 182, том XVI, дело № 5073/1992 г. Людмила Стефанова Димитрова е придобила апартамент № 70, находящ се в жилищна сграда в гр. Варна, ж.к. „Чайка“ бл. 17. Съгласно нотариален акт № 75, том XXI, дело № 7700/1998 г. Росица Кузманова Парашкеванова е придобила апартамент № 61, находящ се в жилищна сграда в гр. Варна, ж.к. „Чайка“ бл. 17. С договор № 3172/26.03.1979 г. Бисерка Петрова Ламбола е придобила апр. 21, находящ се в гр. Варна, кв. „Чайка“, бл. 17. Съгласно нотариален акт №134, том I, дело № 116/2013 г. Красимир Емилов Петров е придобил апартамент № 101, находящ се в жилищна сграда в гр. Варна, ж.к. „Чайка“ бл. 17. Всички жалбоподатели са собственици на апартаменти в бл. 17, който е ситуиран в ПИ 136, поради което е налице правен интерес от оспорването. Решението на ОС – Варна е обявено в ДВ на 15.06.2015 г., като в законоустановения 30 дневен срок е депозирана настоящата жалба. Видно от молба вх.№ 11606/2015 г. жалбата е входирана в Община Варна на 12.06.2015 г., а не на 21.06.2015 г. Поради изложеното съдът приема, че жалбата е подадена от лица с активна процесуална легитимация, пред надлежен съд и в законоустановения срок, поради което е процесуално допустима за разглеждане.

Съдът, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства и доводите на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

Началото на административното производство е поставено с Решение № 0005/12.08.2005г. на Кмета на Община Варна, с което на основание чл.124, ал.2, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.8 от ЗУТ е разрешено изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ж.к. „Чайка“ /19 и 20 м.р./ при спазване на действащата нормативна уредба за устройство на територията и с изискването за прилагане на чл.16 от ЗУТ. В преписката е приложено положително становище на Главния архитект на Община Варна, извадка от протокол от заседание на Обществения консултативен съвет по градоустройство на населените места на територията на Община Варна и извадка от Протокол №31/02.-03.08.2005г. на ЕСУТ при Община Варна. От изготвеното техническото задание на проекта на Главния архитект на Община Варна, се установява, че изработването на ПРЗ за кв.„Чайка“ е обосновано с необходимостта от реструктуриране на територията и създаване на най-благоприятен режим за по-нататъшното му доизграждане, предвид настъпилите промени в общественно-икономическите условия-реституция на част от територията и застрояването на част от възстановените имоти предимно с жилищни сгради. Планът обхваща територия, заключена между булевардите „8-ми приморски полк“, „Васил Левски“, „Княз Борис I“ и ул. „Никола Вапцаров“ с площ 75,80 хектара. В заданието е указано, че за възстановените незастроени имоти следва да се приложи чл.16 ЗУТ, като се използва възможността за промяна в местоположението им в обхвата на проектираната територия. Уточнено е, че следва да се търси възможност за обособяване на територии за групиране на възстановени имоти с цел тяхното застрояване, като същевременно се определят площи за озеленяване на паркове за публично ползване в съответствие с ОУП и нормативната уредба. Проекта следва да се изработи в две фази: „предварителен проект“ и „окончателен проект“, които да отговарят по обем и съдържание на Наредба № 8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове.

С решение обективизирано в Протокол № 26/05.07.2007г. на ЕСУТ при Община Варна е приет плана – фаза предварителен проект на ПРЗ на кв.„Чайка“ /19 и 20 м.р./ със схеми „Ел.“, „В и К“, и пътно-транспортен план, съобщен в ДВ, бр.4 от 15.01.2013г. С Протокол № 8/07-08.03.2013г. на ЕСУТ при Община Варна и протокол от 07.04.2013г. са разгледани възраженията



по обявления ПУП-ПРЗ. С решение обективирано в Протокол по т.19 възражението на жалбоподателите е частично уважено, като по отношение на УПИ IV-239, кв.17, 19 м.р. следва да се спази чл.16 ал.1 ЗУТ максимално 25% отнемане за публични мероприятия. Дадени са и конкретни препоръки до проектантския колектив, изработващ проекта с протокола от 08.03.2013г.

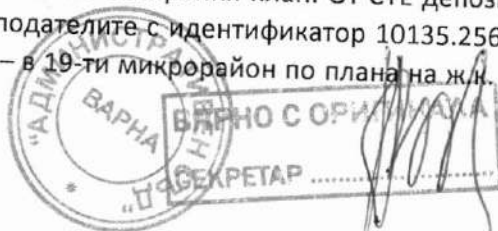
От обяснителна записка на проекта – фаза окончателен проект се установява, че с корекциите по решенията по Протокол № 8/08.03.2013г. на ЕСУТ, целите на проекта са реструктуриране на жилищния комплекс, чрез обособяване на УПИ за съществуващите жилищни блокове и УПИ за озеленяване; оптимизиране на уличната мрежа; застроително решение за центъра на комплекса във връзка с новообразуваните/реституирани частни имоти; урегулиране на реституирани имоти с прилагане на чл.16 ЗУТ и освобождаване от застрояване на парковата зона на комплекса.

От Решение № ВА-18/ЕО/2013г. на Директора на РОСВ-Варна се установява, че е решено да не се извършва екологична оценка на проекта. С Протокол № 36/25-26.11.2014г. на ЕСУТ при Община Варна в съответствие с решенията по Протокол №8/07.-08.03.2013г. е приет ПУП-ПРЗ за 19 и 20 м.р. на гр.Варна /кв.Чайка/ фаза: „Окончателен проект“ с указание да се представи за одобряване на Общински съвет-Варна.

С Доклад с изх.№ РД15007675ВН/24.03.2015г., на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, кметът на Община Варна е предложил на Общински съвет-Варна да одобри изработения ПРЗ на жилищен кв.„Чайка“ /19 и 20 м.р./ ведно с план-схемите „Ел.“ и „В и К“ по чл.108, ал.2 от ЗУТ към него.

С Решение № 2106-14 обективирано в Протокол № 40 от 30.03.2015г. на Общински съвет-Варна планът е одобрен с гласовете на 43 общински съветници на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.110, ал.4, чл.16, ал.1-5, чл.22 и чл.103, ал.4 ЗУТ.

По делото са назначени и изслушани три броя СТЕ. Съгласно СТЕ депозирана на 11.11.2015 г. от арх. Статева се установява, че територията в която попадат имотите на жалбоподателите, както и за УПИ II-136, УПИ VI-135 и улици и алеи от о.т. 238 до о.т. 222, от о.т.226 до о.т. 229, от о.т. 229 до о.т. 232 от оспорения ПУП е налице действаща кадастрална карта, одобрена със Заповед от 14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, върху която е изработен обжалвания ПУП. За територията е налице действащ ЗРП одобрен със заповед от 1963 г. на КАБ, като плана не е наличен в общинската администрация. Обжалвания ПУП е допуснат за изработване като нов план, на осн. чл. 124 ал.2 от ЗУТ. Имотите собственост на жалбоподателите са предмет на самия план, тъй като той е с обхват целия жилищен квартал, включващ 19-ти и 20-ти микрорайон. Няма предвидено свързано застрояване между имотите на жалбоподателите и имотите предмет на оспорения план. В плана за застрояване не са допуснати намалени разстояния между имотите собственост на жалбоподателите и съседните имот, вкл. и имотите през улица. С одобрения ПУП не се променя предназначението на имотите на жалбоподателите, което си остава за жилищно строителство, създава се УПИ II-136 за комплексно жилищно строителство. В.л. сочи, че не представлява промяна на предназначението от алея и паркинг в улица, тъй като и в двата случая е въпрос за улична регулация. УПИ VI-135 е новосъздаден, като същия не е описан в таблицата по чл. 16 ал.1 от ЗУТ, този УПИ се явява съседен спрямо имота на жалбоподателите. На комбинирана скица в.л. е отразило имотите на жалбоподателите и имотите по оспорения план. От СТЕ депозирана на 3.11.2016 г. се установява, че имотът на жалбоподателите с идентификатор 10135.2562.136 по КК се намира в границите на населеното място – в 19-ти микрорайон по плана на ж.к. „Чайка“,



gr. Варна. За територията в която попада ПИ 136 има одобрен предходен ЗРП на ж.к. „Чайка“, за 19-ти и 20-ти микрорайон, съгласно Заповед № 341/27.03.1963 г. на Зам. Председателя на КАБ, съгласно който план е предвидено комплексно застрояване, същия е **влязъл в сила и е приложен**. За имот 136 по КК не е налице друг предходен план. ПИ 136 не е реституиран имот, като в.л. е приело, че в случая не е налице хипотезата на чл. 16 от ЗУТ. От ПИ 136, в частта на УПИ II-136 се отнемат площи за улици – 401,50 кв.м., от ПИ 136 са формирани още и УПИ III-136 за озеленяване и УПИ IV-136 за трафопост. За територията при приемане и одобряване на оспорения план действаща е КК одобрена със заповед от 2008 г., като плана е изработен върху актуална кадастрална основа. В.л. е установило, че на място е налице улица от северопазапад на ПИ 136 с широчина около 6 м. и паркинг с обща широчина около 14 м. и от североизток – улица със широчина 4,5 м. До ПИ 135 няма съществуваща улица. Предвидената с ПУП-ПРЗ улица от северозапад на УПИ II-136 е с паркинг и е с общ габарит от 15,50 м. – включваща два тротоара с широчина 1,5 м. от север и с широчина 2 м. от юг. Улицата от североизток по регулация е с широчина 10 м. включваща два тротоара с широчина от 1,5 м от изток и с широчина от 2,5 м от запад. Допълнително има предвиден уличен паркинг, който навлиза в ПИ 136 с 2,5 м и в неговия обхват липсва тротоар. За ПИ 135 е отреден УПИ VI-135, който е изместен по местоположение, с оглед осигуряване транспортен достъп – през паркинг от о.т. 229 до о.т. 232. Улиците са обслужващи – шести клас и отговарят на изискванията на ЗУТ и на Наредба №2/2004 г., Наредба №8/2001 г. и Наредба №7/2003 г. с изключение на частта от североизточната улица, която е с паркиране, навлизаща в регулацията на УПИ II-136 и УПИ III-136 за озеленяване и е без тротоар. Според в.л. ПУП отговаря като цяло на условията за целесъобразно устройство на територията и изискванията на чл. 108 ал.5 от ЗУТ по отношение на целия план, а не за конкретен имот. При изработването на плана е взет под внимание комплексния начин на изграждане на територията, създаване на по-благоприятен режим за по-нататъшното и доизграждане, съобразяване с наличието на възстановени имоти, които да бъдат урегулирани, както и предвижданията на ОУП. Територията, която се урегулира с процесния ПУП представлява жилищен комплекс. Планът в оспорената част предвижда ново строителство в съществуващ жилищен комплекс – в УПИ II-135 – за жилищно строителство, в самата територия е осъществено жилищно комплексно строителство. Оспорения ПУП представлява такъв за реструктуриране на жилищен комплекс, като обхваща повече от един микрорайон – в случая два. Преди внасяне на проекта на ЕС е извършено обществено обсъждане. Предвидените показатели по отношение на двата оспорени УПИ са в съответствие с действащия ОУ. За процесната територия е предвидена жилищна устройствена зона с преобладаващо комплексно застрояване. В УПИ II-136 няма новопредвидени сгради. В УПИ VI-135 е предвидено ново свободно застрояване, разположено на 5 м. от дъното на УПИ, на 3 м. от ограничителните регулационни линии и на 3 м. от уличнорегулационната линия. Отстоянията отговарят както на правилата за комплексно застрояване, така и за ниско жилищно строителство. Плътността и интензивността на застрояване не надвишават определените с плана параметри за устройствената зона Жк, а именно – плътност на застрояване 40%, кинт 2,5, височина до 26 м. Застрояването в УПИ II-136 е изпълнено по предходен ЗРП, този от 1963 г. и с оспорвания план няма промяна в предназначението на територията – за жилищно строителство. В УПИ VI-135 също се предвижда за жилищно строителство, но територията като цяло се уплътнява допълнително със създаването на УПИ за реституираните имоти. В баланса на територията към ПУП е дадено значително завишаване на зелените площи по проект, в сравнение със съществуващото положение. В с.з. в.л. Статева уточнява, че приема, че плана от 1963 г. е за комплексно застрояване, тъй като с този план е проектиран цял жилищен комплекс, ведно с имоти за обществено обслужване, в които са предвидени училища, детски градини и др. както и улици. В.л. при посещенията си на място е установило, че на място няма огради,



налице е зелена площ. По отношение на ПИ 135 в.л. сочи, че е установило, че за него е налице съставен акт за частна общинска собственост, макар че до изготвяне на експертизата е считала, че имота е отреден за реституирани собственици. Според в.л. ПИ 135 е преплъзнат, преместен, т.е. същия е на различно място, УПИ VI-135 е новообразуван имот и след като се оказва, че същия не е предвиден за реституиран собственик, то не би следвало по реда на чл. 16 от ЗУТ да се образува такъв имот, тъй като подобно изместване са допуска само при наличие на реституирани имоти, какъвто процесния не е. За УПИ VI-135 е предвидено ниско етажно строителство до височина 10 м.

По делото е приета и СТЕ изготвена от в.л. Рени Попова. Съгласно заключението действащите планове и карти в частта на обжалвания ПУП-ПРЗ са както следва – КП на курортно предградие „Лозята“ от 1936 г. за улична регулация и от 1937 г. за дворищна регулация. Имотите попадащи в обхвата на кв. 44 по обжалвания ПУП по КП от 1936 г. са изчертани на комбинирана скица с лилави линии. За територията е налице КП на Крайбрежието от 1956 г., като имотите попадащи в обхвата на кв. 44 по обжалвания ПУП по КП от 1956 г. са изчертани със зелени линии на приложена към заключението скица. За територията е налице и РП на ж.к. „Чайка“ одобрен със заповед от 1959 г. върху кадастрална основа от 1956 г. За територията е налице и регулационен план одобрен със заповед № 341/27.03.1963 г., която графична част не е в Община Варна. През 1982 г. е одобрен и КП на ж.к. „Чайка“. На комбинирана скица в.л. е нанесло фактическото положение – конструкция, местоположение, разположение на входовете и подходите на бл. 17 в ЖК „Чайка“, като със сини и червени линии на скица на л. 259 от делото, са нанесени предвижданията на оспорения ПУП, с черни линии са изчертани имотите съгласно ЖК, а с удебелена черна линия е изчертан бл.17, със зелени линии са отразени в входа на блока. Самия блок е шестетажна масивна стоманобетонова сграда, шестте входа са разположени на северозападната фасада на блока с излаз на съществуващата улица. Разстоянието от фактическото положение на застройката в УПИ II-136 и УПИ VI-135 е 27,39 м. В обхвата на оспорения план не се предвиждат имоти за удовлетворяване на реституционни претенции. УПИ VI-135 в кв. 44 с плана се отрежда за вече реституиран имот, а именно ПИ с идентификатор 10135.2562.135 – съгласно действащата ЖК с вид собственост частна. В с.з. в.л. поддържа даденото заключение, като уточнява, че моли да се коригира заключението и, тъй като след депозиране на същото е установено, че за УПИ VI-135 е установила, че имота не е за реституиран собственик, а за същия е налице издаден акт за частна общинска собственост, при изготвяне на експертизата имота в СГКК – Варна е бил отразен като частна собственост, но в последствие е установено, че това не е така. Имота не е реституиран, но въпреки това същия е изместен. Фактически на място новопредвидения УПИ VI- 135 представлява зелена площ, като малка част е асфалтирана. ПИ 192 е изцяло зелена площ.

Съдът кредитира заключенията на вещите лица като обективни и компетентно дадени в частта на фактическите установявания. Съдът не кредитира заключенията само в частите съдържащи правни изводи.

В хода на производството са приобщени наличните за територията планове, вкл. и текстовата и графична част на РП одобрен със заповед № 341/27.03.1963 г., като последния е представен от Геокартфонд – АГКК – София.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата разгледана по същество, е основателна, по следните съображения:



224

Обжалваният административен акт е издаден от Общински съвет-Варна на основание чл.129, ал.1 ЗУТ. Предвид естеството на одобрения с него ПУП-ПРЗ, относно територия в границите на населеното място гр. Варна, с обхват извън посочения в чл.128, ал.3 ЗУТ, съдът приема, че същият е издаден от компетентен орган, в кръга на предоставените му правомощия и в рамките на неговата териториална и материална компетентност. В съответствие с чл.27, ал.3, вр. с ал.4, вр. с чл.19, ал.1, т.9 от ЗМСМА процесното решение е взето от 43 съветника съставляващи мнозинство от общинските съветници в Общински съвет-Варна, общият брой на които е 51. Съдът намира, че оспореното решение на Общински съвет-Варна е издадено в съответствие с изискването за форма и при приемането му не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Кметът на Община Варна въз основа на техническо задание е разрешил на основание чл.124, ал.2 и чл. 134, ал.1, т.1 и ал.2, т.8 от ЗУТ изработване на проект на ПУП-ПРЗ. Изработеният проект е двуфазен, той е приет от ЕСУТ на Община Варна съобщен на заинтересуваните лица, в съответствие с чл.128, ал.2 от ЗУТ, чрез обнародване на съобщение в ДВ и публикация в ежедневници. Постъпилите възражения са били разгледани и обсъдени от ЕСУТ при Община Варна, който е взел решение по всяко едно от тях. В съответствие с чл.129, ал.1 от ЗУТ, кметът е изготвил доклад с предложение за приемане на плана от Общински съвет-Варна. Съдът не споделя доводите на жалбоподателя, че плана е инициран от обществен консултативен съвет, поради което е незаконосъобразен. В случая производството е иницирано с решение от 2005 г. на Кмета на общината, налице е и положително становище на Гл. архитект.

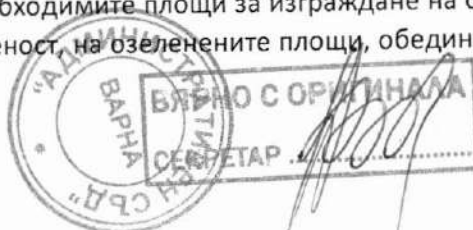
Съдът не споделя доводите на адв. Калчев, че оспореното решение е нищожно, поради допуснати поредица от съществени процесуални нарушения.

Нищожността е положение на абсолютна недействителност на определен акт. Тя е състояние на пълна липса на правно действие на един акт, който привидно е издаден като административен акт, нищожният акт не е породил и никога не може да породи очакваните правни последици. Обявяването на нищожността на акт няма конститутивно значение, защото нищо не изменя, не преустановява, а само констатира пълна незаконосъобразност. Основания за обявяване на нищожност на административен акт от съда е налице когато е налице толкова, тежко, основно нарушение на изискванията за законност, поради което акта, въпреки да притежава външни белези на административен акт, въобще не поражда правни последици. Такива основания са липса на компетентност, неспазване на установената форма, нищожност има и при нарушаване на административно-производствените правила, при което въобще липсва административноправен субект на акта или липсва волеизявление, нищожност е налице и когато акта е лишен от нормативна основа въобще

За да бъде обявен един административен акт за нищожен е необходимо породените с него правни последици да са правно нетърпими, поради тежко, непримиливо противоречие с материалния закон. В настоящото производство акта е издаден от компетентен орган и не се констатира наличието на такова нарушение на изискванията за законност, което да води до нищожност на оспореното решение.

Оспореното решение е издадено на основание чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 във връзка с чл.110, ал.4, чл.16, ал.1 до ал.5, чл.22 и чл.103, ал.4 ЗУТ.

Съгласно чл.16, ал.1 ЗУТ, с подробен устройствен план за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план се определят необходимите площи за изграждане на обектите на социалната инфраструктура – публична собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система и



на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. За осъществяване на тези предвиждания с влизане в сила на плана, собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си, определена с плана, но не повече от 25%. Ал.2 предвижда планът да се изработи на базата на кадастрална карта, одобрена по реда на ЗКИР. Лицето и площта на новообразуваните УПИ, конкретното им предназначение, характерът и начинът на застрояването им се определят със самия ПУП. В ал.4 е предвидено, че в случаите по ал.1 на всеки собственик на недвижим имот, общината определя равностойно урегулиран имот, като се съобразява с местоположението на имота, местността, но не и с точните им кадастрални граници. Когато имота попада в различни устройствени зони, новообразувания урегулиран имот се предоставя в зоната която имотът е имал преобладаващо местоположение. Урегулираните имоти с пазарна стойност не по-малка от пазарната стойност на имотите преди урегулирането им, което се доказва с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ. В конкретния случай според фактическите установявания на СТЕ, ПИ 10135.2526.136 е урегулиран. За имота е налице действащ ПРЗ, одобрен със Заповед № 341/27.03.1963 на КАБ. От заключението на в.л. се установява, че плана от 1963 г. е влязъл в сила и е приложен. При тези данни се налага извода, че имотът на жалбоподателите попада в територия с приложена първа регулация по предходен план. При тези установявания следва, че не е налице първата от предпоставките за прилагане на чл.16, ал.1 ЗУТ. С оглед изложеното, одобрения на това основание, планът се явява незаконосъобразен.

По отношение на предвидените улици в о.т. 238 до о.т. 226, улица с о.т.226 до о.т. 229, улица с о.т. 229 до о.т. 232 съдът прецени следното: от приложената СТЕ се установи, че за територията е налице предходен влязъл в сила план и приложен, вкл. в частта на уличната регулация, това е плана одобрен със Заповед № 341/27.03.1963 на КАБ. Съгласно комбинирана скица приложена на л. 255 от делото **приложената улична регулация** от 1963 г. и предвидената улична регулация на горепосочените улици се различава драстично, като процесните новопредвидени улици навлизат в ПИ 136. При тези установявания следва, че не е налице първата от предпоставките за прилагане на чл.16, ал.1 ЗУТ и по отношение на трите улици.

Съгласно чл.22 ЗУТ в квартали и в големи урегулирани поземлени имоти застрояването може да бъде комплексно с разполагане на групи от сгради с различно предназначение, свободно стоящи или свързани. Площите между сградите при комплексното застрояване се устройват като паркове и градини, места за паркиране или подземни паркинги и площадки за игра. В жилищни и курортни комплекси комплексното застрояване може да се съчетава със застрояване в отделни урегулирани поземлени имоти. Ново строителство в съществуващите жилищни комплекси се предвижда въз основа на подробен устройствен план по чл. 110, ал. 4 - план за регулация и застрояване за реструктуриране на жилищния комплекс в обхват най-малко територията на един квартал с комплексно застрояване. Проектите по ал.4 на чл.22 ЗУТ не могат да надвишават показателите на плана, по който са създадени жилищните комплекси. Предвидено е също, че при урегулиране на поземлени имоти в съществуващите квартали с комплексно застрояване, отстоянията между новопредвидените сгради и съществуващите сгради се определят по правилата за комплексно застрояване. Плътността и интензивността на застрояване в такива имоти не може да надвишава определените с плана параметри за съответната устройствена зона при спазване на показателите и за отделните квартали в зоната. Предназначението на терени, находящи се в един квартал, не може да бъде променяно с цел уплътняване на застрояването, ако не са постигнати нормативите за зелени площи, определени в наредбата по чл. 13, ал. 1.



268

При положение, че е налице действащ план от 1963г., е неприложим чл.16, ал.1 ЗУТ, а чл. 22 ЗУТ във връзка с чл. 110, ал. 4 ЗУТ, който предвижда изработването и прилагането на план за регулация и режим на застрояване /ПРЗ/ за преструктуриране на жилищни комплекси. При изработването на плана за регулация и режим на застрояване следва да се прилагат разпоредбите и изискванията на чл.22 ЗУТ във вр. с чл.21 от Наредба № 7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделените видове територии и устройствени зони. Предвид на това следва да се урегулират поземлените имоти, както на съществуващите жилищни блокове, така и на новите жилищни сгради и за нежилищните обслужващи обекти по чл. 17, ал. 1 и 2 от Наредба № 7/2003 г. със съответните изисквания за плътност, интензивност на застрояването и необходима озеленена площ. Съдът не споделя доводите на адв. Стамов, че по отношение имотите на реституираните собственици е приложима нормата на чл. 16 от ЗУТ. Следва да се посочи, че по отношение на реституираните имоти не важат правилата по чл.16, ал.1 ЗУТ, поради което следва да се търси баланс между защита интересите на собствениците и обществените интереси за изграждане на обекти на публичната собственост, като за нуждите на последните се извършва отчуждаване по реда на ЗОБС и по чл.209 ЗУТ, а не по прякото действие на чл.16 ЗУТ с влизане в сила на плана. В тази насока е и решение №2883 от 28.02.2012г. по адм.дело №9816/2011г. на Върховен административен съд. Отделно от изложеното съдът приема твърденията на ответника, че УПИ VI-135 е предвиден за реституиран собственик за недоказано, напротив от събраните доказателства се установи, че имота е актуван като частна общинска собственост.

Съгласно чл.16, ал.1 ЗУТ, с подробен устройствен план за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план се определят необходимите площи за изграждане на обектите на зелената система, на социалната и на техническата инфраструктура - публична собственост. В случая от установяванията по СТЕ е видно, че новообразувания УПИ VI-135 не е предвиден за никое от посочените мероприятия, съгласно приложения по делото АОС, този имот е актуван като частна общинска собственост. Съгласно оспорения план имота е предвиден за комплексно жилищно строителство, а не за която и да е от дейностите предвидени в чл. 16 ал.1 от ЗУТ, поради което същия е проектиран в нарушение на закона. Не на последно място следва да се посочи, че целта на този план е урегулирането на имоти на реституирани собственици, като макар и в таблицата към плана да е посочено, че УПИ VI-135 е частна собственост, т.е. е предвиден за реституиран собственик, то в хода на производството се установи, че имота е актуван като общинска частна собственост. От ПИ с идентификатор 10135.2562.135 се образуват два УПИ – предмет на настоящото оспорване - УПИ II-136, УПИ VI-135, като отделно от това части от ПИ са предвидени и за улици. Отнетите части от имот за урегулирането му по чл.16 ЗУТ следва да е единствено за изграждане на обекти на социалната инфраструктура - публична собственост, за озеленени площи и за общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, а видно от одобрения с обжалваната заповед ПУП-ПРЗ това не е така. Съгласно закона отстъпените части с план по чл.16 ЗУТ се придобиват от общината със строго определено предназначение, което не може да бъде променяно.

По изложените съображения, съдът намира жалбата за основателна, като решението на Общински съвет-Варна е постановено в противоречие с материалноправните разпоредби, при допуснати съществени нарушения на производствените правила и при несъответствие с целта на закона в обжалваната част и следва да бъде отменено. Предвид нормата на чл.173 ал.2 АПК в случай, че естеството на акта не позволява на съда решаване на въпроса по същество следва административната преписка да бъде върната на административния орган за произнасяне по



същество съобразно мотивите на съда и при спазване на нормативите по ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по устройство на територията.

Решението на ОБС – Варна, с което е одобрен ПУП-ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка“/19 и 20 м.р./, гр.Варна в оспорената част следва да бъде отменено, а делото като преписка следва да бъде върнато на административния орган за ново произнасяне по същество, като същия прецени освен дадените указания с настоящото решение и представените по делото актове за собственост на жалбоподателите, наличните предходни разработки за територията и вида на плана, който следва да се процедира в отменената част с настоящото решение.

При този изход на спора, съдът намира за основателно искането на жалбоподателите за присъждане на направените разноски. С оглед представените доказателства съдът намира, че следва да осъди ответника да заплати на Зарухи Татиосова Мишева сумата от 10 лв. д.т. за образуване на делото, да заплати на Росица Кузманова Парашкеванова сумата общо от 880 лв., от които 110 лв. д.т., 40 лв. такса за обявяване на оспорването в ДВ, и 730 лв. внесени депозити за изготвянето на експертизи. Ответника следва да заплати на Валери Георгиев Бонев сумата от 800 лв. за адвокатски възнаграждения.

Водим от гореизложените съображения и на основание чл.172 ал.1, ал.2 и чл. 173 ал.2 от АПК, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ по жалба на Кортезия Иванова Бончева, Бисерка Петрова Ламбова, Дияна Кирилова Николова, Красимир Николов Симеонов, Анастасия Никитова Маринова, Зарухи Татиосова Мишева, Красимир Емилов Петров, Инна Иванова Людмилова, Христо Илиев Христов, Людмила Стефанова Димитрова, Росица Кузманова Парашкеванова всички представлявани от адв. Левон и жалбоподателя Валери Георгиев Бонев представляван от адв. Калчев Решение №2106-14 от 30.03.2015г. на Общински съвет – гр.Варна, с което е одобрен ПУП – ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка“, в частта на УПИ II-136, УПИ VI-135, и улица с о.т. 238 до о.т. 226, улица с о.т.226 до о.т. 229, улица с о.т. 229 до о.т. 232.

ВРЪЩА преписката на Общински съвет-Варна за ново произнасяне, съобразно указанията, дадени в мотивите на решението.

ОСЪЖДА Общински съвет-Варна да заплати на Зарухи Татиосова Мишева от гр. Варна, сумата от 10 /десет/ лв. разноски по делото.

ОСЪЖДА Общински съвет-Варна да заплати на Росица Кузманова Парашкеванова от гр. Варна сумата общо от 880 /осемстотин и осемдесет/ лв. разноски по делото.

ОСЪЖДА Общински съвет-Варна да заплати на Валери Георгиев Бонев от гр. Варна сумата общо от 800 /осемстотин/ лв. разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаването му от страните, пред Върховен административен съд.

съдия:

ИЗДАДЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ

СЕКРЕТАР
ПОЛУЧИЛ



Влязло в зак. сила
СЕКРЕТАР
ДАТА

БЯРНО С ОПРИГИНАЛА
СЕКРЕТАР